

1525666-60.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que houve solicitação via Copom de furto em andamento na loja; o funcionário notou o furto; se deslocaram ao local; na frente do shopping, localizaram a ré e o funcionário próximo apontou ela como a autora do furto; foi abordada; ela estava com uma bolsa, dentro desta estavam as peças produtos do furto; a bolsa possuía um forro térmico, que serve para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525666-60.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525666-60.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312409/2019 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 8218985 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 7244/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2312409 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 7244/19/104 - 04º D.P.

CONSOLAÇÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIVIA VANESSA DE JESUS VIANNA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Livia Vanessa de Jesus Vianna, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP.

Narrou a peça acusatória (fls. 41-43) que:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 do corrente mês [outubro de 2019], por volta das 15:15 H, na rua Frei Caneca, 569, Consolação, nesta cidade, LIVIAVANESSA DE JESUS VIANNA, qual. a fls. 6, subtraiu para si quatro camisas masculinas Black City, avaliadas no total de R\$ 400,00 (fls. 10), da empresa Lojas Riachuelo.

Segundo se apurou, Livia entrou na unidade da Riachuelo no Shopping Frei Caneca, apossou-se das camisas, expostas à venda, e as escondeu em uma bolsa revestida de material próprio ao bloqueio do sinal do alarme à porta da loja. Em seguida, saiu sem efetuar o pagamento.

Um segurança do estabelecimento percebeu a ação através do sistema de monitoramento, saiu ao encalço da indiciada, localizou-a já na via pública e a

apontou a uma guarnição da Polícia Militar. Os policiais abordaram Livia e, em revista, encontraram as camisas (fls. 10). Autuada em flagrante, a indiciada silenciou.

Em decisão de fl. 48 foi recebida a denúncia e determinada a citação da acusada. A acusada foi citada por edital, determinando-se a suspensão do feito e do prazo prescricional (fl. 69).

Citada pessoalmente, a acusada apresentou resposta à acusação à fl. 84.

Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 117).

Realizado o ato, foram colhidas provas testemunhais (audiência virtual), designando-se audiência em continuação.

Realizada esta, foi ouvida nova testemunha e interrogada a ré.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Após realizaram debates orais (os quais foram gravados), passei à sentença.

2 A fundamentação

2.1 O mérito

2.1.1 O crime de furto

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Livia Vanessa de Jesus Vianna, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP.

A materialidade e a autoria são comprovadas pelos seguintes elementos: [a] auto de prisão em flagrante (fls. 1-2); [b] auto de exibição e apreensão (fl. 12); e [c] depoimentos colhidos em audiências de instrução e julgamento.

Douglas Vinícius da Silva, Policial Militar, afirmou que foi tudo muito rápido; passaram com a viatura na frente do shopping; o segurança informou que viu pelas câmeras que ela teria colocado as camisetas na bolsa; viram ela e viram as camisetas; depois foram à Loja Riachuelo e eles reconheceram os produtos; estavam passando na frente do shopping, não se recorda se foi via rádio ou se o próprio segurança chamou; a pessoa apontava para a ré, falando as características, que estava no campo de visão; encontraram com ela uma bolsa, parecida com bolsa de feira, com papel alumínio por dentro para burlar o sistema que apita na loja; dentro da sacola havia as roupas da Riachuelo, meia também; não se recorda se tinha camisas, mas lembra que tinham camisetas; estavam com etiqueta e com o esquema antifurto; a denunciada não falou nada; salvo engano, ele assistiu pelas câmeras, foi a acompanhando até a saída, e tentou falar com seguranças para abordar, mas não conseguiram, e deu tempo dele ligar para o 190; quando a viu ela já estava do lado de fora do shopping; se não tivesse a viatura já teria ido embora, estava a uns 50 metros da loja Riachuelo; da porta do shopping até a loja é uns 15 a 20 metros; ela estava andando se afastando do shopping; o segurança ficou olhando ela para ver se a viatura vinha, acredita que se não chegassem iriam abordá-la; ela não apresentou as notas de compras dos produtos; e a mulher que aparece na tela não sabe dizer se foi a abordada.

José Eduardo Belizário, Policial Militar, disse que houve solicitação via Copom de furto em andamento na loja; o funcionário notou o furto; se deslocaram ao local; na frente do shopping, localizaram a ré e o funcionário próximo apontou ela como a autora do furto; foi abordada; ela estava com uma bolsa, dentro desta estavam as peças produtos do furto; a bolsa possuía um forro térmico, que serve para burlar o equipamento antifurto da loja; o funcionário reconheceu as peças, que estavam etiquetadas; não se recorda que peças eram; ela não apresentou a nota fiscal de compra; deparou-se com ela fora da loja; não sabe descrever a distância, pois são vários pisos; era o shopping Frei Caneca; ela foi detida na saída do shopping, do lado de fora, na calçada; não se recorda como o funcionário falou que viu, mas ele disse que viu, tanto que a acompanhou até a calçada; o funcionário apontou para ela, e aí os policiais abordaram; quando veio a ocorrência via copom, apontou as vestes, e já viram ela de longe; ela estava andando normal; a mulher vista na tela foi a que ele abordou, e não a conhecia antes da ocorrência; e os produtos foram recuperados intactos, inclusive com as etiquetas da Loja Riachuelo.

Vandeilson Reis dos Santos, representante da vítima, reconheceu a ré e salientou

que acompanhou a situação pelo sistema de monitoramento da loja; estavam em dois fiscais em loja; foi informado, e comprovou pela imagem que ela estava praticando furto; após a reprodução das imagens, para ter convicção do ato, saíram para fazer a abordagem, pois ela já estava do lado de fora; solicitaram apoio da equipe de segurança do shopping e fizeram a abordagem; ela estava em posse, salvo engano, de uma mochila, que colocou dentro; eram peças masculinas, sociais; no caso dela, ela escolhia peças e retirava antes o objeto que despertaria o alarme; ela tinha prática em realizar furtos; foram peças que solicitaram para ela; haviam mensagens no celular delas que os policiais viram, solicitando tais peças; lembra que eram peças masculinas sociais, mas quais não se recorda; quando ela foi abordada foi o depoente o primeiro, e a equipe do shopping veio em seguida para dar apoio, do lado de fora da loja; já estava praticamente fora do shopping; os policiais chegaram logo em seguida, em uma ação bastante rápida; ela falou a mesma coisa que todos falam, que estava precisando do dinheiro; praticamente admitiu a realização do furto; não a conhecia antes, essa foi a primeira com o depoente; ela tirou as tags dentro da loja; o procedimento é assim, no ato da visualização pelas imagens, é avisado ao depoente, que reproduz novamente para verificar a situação, após, aciona a equipe do shopping e a polícia; a partir disso, saem para fazer a abordagem, as tratativas; foi outro funcionário que viu, avisou e o depoente viu em seguida, comprovando o fato; ela já estava na porta do shopping, saindo; depois da porta já, ainda na entrada; a abordagem foi quando ela saiu, porque não pode fazer dentro da loja porque ela ainda pode pagar; e no caso nem se aguardou, porque quando comprovou o fato ela já tinha saído e foram atrás.

Interrogada, a ré Lívia Vanessa de Jesus Vianna gizou que os fatos são verdadeiros; adentrou no shopping Frei Caneca; foi nas Lojas Riachuelo e subtraiu quatro camisas masculinas; usava bolsas biônicas, com forro interno de alumínio e fita adesiva, para não apitar no sensor; usou essa bolsa; o que levou a cometer esses fatos foram a necessidade e a facilidade; desde então não se envolveu em coisa mais; está arrependida e se cuidou muito; não aceitava encomendas por telefone; foi pega dentro do shopping, estava saindo; não tinha saído das Lojas Riachuelo, foi abordada dentro da loja mesmo; não foi como estão falando desde o começo; e na DP nem colheram o depoimento.

Do que se viu, portanto, na data dos fatos, a ré entrou na unidade da Riachuelo no Shopping Frei Caneca e subtraiu camisas em bolsa revestida de material próprio ao bloqueio do sinal de alarme existente na porta da loja, saindo sem efetuar o pagamento. Ao assim agir cometeu o delito do art. 155, caput, do CP, devendo responder às penalidades a ele cominadas.

Quanto às teses defensivas, destaco que o fato de existir câmeras não torna o crime impossível, nos termos do entendimento pacífico do STJ (enunciado n. 567 da Súmula da Corte de Cidadania). A par disso, segundo o que se colheu, houve a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo e com perseguição em seguida, a afastar a tentativa na hipótese, consoante enunciado n. 582 da Súmula do STJ.

Além disso, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade do réu em relação a tais fatos, o que sequer chegou a ser ventilado na hipótese.

2.2 A dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); [c] os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e [d] o comportamento da vítima em nada contribuiu com a prática delitiva. A despeito disso, deve ser valorada negativamente a circunstância dos maus antecedentes, eis que há condenação por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui analisados (autos de n. 1502247-45.2018.8.26.0228, fls. 105-106).

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a

reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a inexistência de agravantes e a ocorrência da atenuante de confissão espontânea.

Saliento que: [a] "a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ); e [c] "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, estabeleço como pena-provisória, na segunda fase, o mesmo patamar acima previsto para a pena-base, notadamente pela inviabilidade de redução abaixo do mínimo legal nesta fase.

Não há causas de aumento de pena. Uma vez que a ré é tecnicamente primária e a coisa é de pequeno valor, diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não houve prisão preventiva na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o aberto, em razão do montante da pena e da inexistência de reincidência (art. 33, § 2º, 'a', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, o ponto, cabe destacar que: [a] "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440 do STJ); [b] "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719 do STF); e [c] "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [b] a ré não é reincidente em crime doloso; e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram em sua maioria neutras).

Vale destacar que: [a] se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e [b] se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP).

Destaco que entendo aplicáveis tais penalidades porque condizentes com os objetivos de ressocialização e responsabilização da pena, na medida em que apresenta resposta à sociedade, atingida pelo delito, além de permitir uma reflexão introspectiva da ré enquanto presta os serviços.

2.3 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Ademais, mesmo que realizado o pedido em alegações finais, tal situação não é suficiente para fins de concessão, notadamente por inviabilizar o contraditório e a

ampla defesa acerca do tema.

2.4 A prisão preventiva

A ré poderá apelar em liberdade com relação ao delito expresso nesta sentença, porquanto: [a] não apresentados indicativos da imprescindibilidade da segregação processual neste momento; e [b] foi condenada ao regime aberto e com substituição da reprimenda privativa de liberdade por restrição de direitos.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal condeno a ré pelo crime previsto no art. 155, caput, do CP, com a causa de diminuição de pena do § 2º do mesmo dispositivo, à pena de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, substituídas por prestação de serviços à comunidade, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

A ré poderá apelar em liberdade, conforme fundamentação acima.

Declaro o perdimento de eventual arma de fogo e de munição apreendida em favor da União (art. 91, II, alínea 'a', do CP), para os fins dos arts. 25 e 32, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento, se o caso.

Determino a perda de eventual fiança, cujo valor será vertido para pagamento das despesas processuais e de eventual indenização para vítima, nos termos do art. 336 do CPP, se o caso.

Determino a destruição de eventuais drogas ainda existentes, se o caso.

Fixo a remuneração do advogado dativo no máximo previsto na tabela da DPE/OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA